中国企业境外交税的备案义务

#税务咨询 #税务 #境外服务

https://www.shui5.cn/article/2d/66096.html

国家税务总局公告2013年第40号 国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告[条款废止]

来源：税 屋 作者：税 屋 人气：202089 时间：2013-07-09

摘要：《公告》主要解决三个方面问题：一是为境内机构和个人对外付汇提供便利;二是督促纳税人和扣缴义务人依法履行申报纳税和源泉扣缴义务;三是督促各级税务机关主动挖掘非居民税源，拓展信息渠道，不断提升非居民税收征管水平。

国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告[条款废止]

国家税务总局公告2013年第40号　　2013-07-09

税屋提示——

1.依据国家税务总局 国家外汇管理局公告2021年第19号 国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的补充公告，自2021年6月29日起，本法规第一条第二款、第二条第二款、第五条、第六条、第七条、第八条、第十条和附件2同时废止。

2.依据国家税务总局公告2018年第31号 国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告，自2018年6月15日起，本法规税务机构名称修订。第一条、第二条、第六条第一款已修订，具体修订请看正文标注。删除附件1《服务贸易等项目对外支付税务备案表》中“主管地税机关”“地税机关管理码”栏次。国税机构和地税机构合并前，需要适用本公告公布的税收规范性文件的，按照修改前的规定执行。

为便利对外支付和加强跨境税源管理，现就服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题公告如下：

一、[条款修订]境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元，下同)下列外汇资金，除本公告第三条规定的情形外，均应向所在地主管国税机关进行税务备案，主管税务机关仅为地税机关的，应向所在地同级国税机关备案：

税屋提示——第一条修改为“一、境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上（不含等值5万美元，下同）下列外汇资金，除本公告第三条规定的情形外，均应向所在地主管税务机关进行备案：”

(一)境外机构或个人从境内获得的包括运输、旅游、通信、建筑安装及劳务承包、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、专有权利使用和特许、体育文化和娱乐服务、其他商业服务、政府服务等服务贸易收入;

(二)[条款废止]境外个人在境内的工作报酬，境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费以及非资本转移的捐赠、赔偿、税收、偶然性所得等收益和经常转移收入;

(三)境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让所得以及外国投

资者其他合法所得。

外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资单笔5万美元以上的，应按照本规定进行税务备案。

二、[条款修订]境内机构和个人(以下称备案人)在办理对外支付税务备案时，应向主管国税机关提交加盖公章的合同(协议)或相关交易凭证复印件(外文文本应同时附送中文译本)，并填报《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(一式三份，以下简称《备案表》，见附件1)。

税屋提示——第二条内容“（一式三份，以下简称《备案表》，见附件1）”修改为“（一式两份，以下简称《备案表》，见附件1）”

[条款废止]同一笔合同需要多次对外支付的，备案人须在每次付汇前办理税务备案手续，但只需在首次付汇备案时提交合同(协议)或相关交易凭证复印件。

三、境内机构和个人对外支付下列外汇资金，无需办理和提交《备案表》:

(一)境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用;

(二)境内机构在境外代表机构的办公经费，以及境内机构在境外承包工程的工程款;

(三)境内机构发生在境外的进出口贸易佣金、保险费、赔偿款;

(四)进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用;

(五)保险项下保费、保险金等相关费用;

(六)从事运输或远洋渔业的境内机构在境外发生的修理、油料、港杂等各项费用;

(七)境内旅行社从事出境旅游业务的团费以及代订、代办的住宿、交通等相关费用;

(八)亚洲开发银行和世界银行集团下属的国际金融公司从我国取得的所得或收入，包括投资合营企业分得的利润和转让股份所得、在华财产(含房产)出租或转让收入以及贷款给我国境内机构取得的利息;

(九)外国政府和国际金融组织向我国提供的外国政府(转)贷款(含外国政府混合(转)贷款)和国际金融组织贷款项下的利息。本项所称国际金融组织是指国际货币基金组织、世界银行集团、国际开发协会、国际农业发展基金组织、欧洲投资银行等;

(十)外汇指定银行或财务公司自身对外融资如境外借款、境外同业拆借、海外代付以及其他债务等项下的利息;

(十一)我国省级以上国家机关对外无偿捐赠援助资金;

(十二)境内证券公司或登记结算公司向境外机构或境外个人支付其依法获得的股息、红利、利息收入及有价证券卖出所得收益;

(十三)境内个人境外留学、旅游、探亲等因私用汇;

(十四)境内机构和个人办理服务贸易、收益和经常转移项下退汇;

(十五)国家规定的其他情形。

四、境外个人办理服务贸易、收益和经常转移项下对外支付，应按照个人外汇管理的相关规定办理。

五、[条款废止]备案人可通过以下方法获取《备案表》:

(一)在主管国税机关办税服务厅窗口领取;

(二)从主管国税机关官方网站下载。

六、[条款废止]备案人提交的资料齐全、《备案表》填写完整的，主管国税机关无须当场进行纳税事项审核，应编制《备案表》流水号，在《备案表》上盖章，1份当场退还备案人，1份留存，1份于次月10日前以邮寄或其他方式传递给备案人主管地税机关。

税屋提示——第六条第一款修改为“备案人提交的资料齐全、《备案表》填写完整的，主管税务机关无须当场进行纳税事项审核，应编制《备案表》流水号，在《备案表》上盖章，1份当场退还备案人，1份留存。”

《备案表》流水号具体格式为：年份(2位)+税务机关代码(6位)+顺序号(6位)。“年份”指公历年度后两位数字，“顺序号”为本年度的自然顺序号。

七、[条款废止]备案人完成税务备案手续后，持主管国税机关盖章的《备案表》，按照外汇管理的规定，到外汇指定银行办理付汇审核手续。

八、[条款废止]主管国税机关或地税机关应自收到《备案表》后15个工作日内，对备案人提交的《备案表》及所附资料进行审查，并可要求备案人进一步提供相关资料。审查的内容包括：

(一)备案信息与实际支付项目是否一致;

(二)对外支付项目是否已按规定缴纳各项税款;

(三)申请享受减免税待遇的，是否符合相关税收法律法规和税收协定(安排)的规定。

九、主管税务机关审查发现对外支付项目未按规定缴纳税款的，应书面告知纳税人或扣缴义务人履行申报纳税或源泉扣缴义务，依法追缴税款，按照税收法律法规的有关规定实施处罚。

十、[条款废止]主管国税机关、地税机关应加强对外支付税务备案事项的管理，及时统计对外支付备案情况及税收征管情况，填写《服务贸易等项目对外支付税务备案情况年度统计表》(见附件2)，并于次年1月31日前层报税务总局(国际税务司)。

https://www.shui5.cn/article/85/140822.html

国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的补充公告

国家税务总局 国家外汇管理局公告2021年第19号　　2021-6-29

为深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，促进深化“放管服”改革，打造市场化法治化国际化营商环境，促进贸易投资自由化便利化，切实为群众办实事，现对《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号发布，国家税务总局公告2018年第31号修改)补充公告如下：

一、境内机构和个人(以下称备案人)对同一笔合同需要多次对外支付的，仅需在首次付汇前办理税务备案。

二、下列事项无需办理税务备案：

(一)外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资;

(二)财政预算内机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务。

三、备案人可以通过以下方式获取和填报《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(以下简称《备案表》)：

(一)通过电子税务局等在线方式填报;

(二)从各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局官方网站下载并填报;

(三)在主管税务机关办税服务厅领取并填报。

四、备案人选择在电子税务局等在线方式办理备案的，应完整、如实填写《备案表》并提交相关资料。备案人完成备案后，可凭《备案表》编号和验证码，按照外汇管理相关规定，到银行办理付汇手续。

五、备案人选择在办税服务厅办理备案的，对于提交资料齐全、《备案表》填写完整的，主管税务机关无需当场进行纳税事项审核，应在系统录入《备案表》信息、生成《备案表》编号和验证码。备案人可凭《备案表》编号和验证码，按照外汇管理相关规定，到银行办理付汇手续。

六、本公告自发布之日起施行。《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号发布，国家税务总局公告2018年第31号修改)第一条第二款、第二条第二款、第五条、第六条、第七条、第八条、第十条和附件2同时废止。

特此公告。

国家税务总局 国家外汇管理局

2021年6月29日

关于《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的补充公告》的解读

国家税务总局办公厅　　2021年07月02日

为深入贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》(以下简称《意见》)，促进深化“放管服”改革，打造市场化法治化国际化营商环境，促进贸易投资自由化便利化，切实为群众办实事，国家税务总局与国家外汇管理局共同起草了《国家税务总局国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的补充公告》(以下简称《公告》)。现对《公告》解读如下：

一、《公告》出台的背景是什么？

为适应贸易投资自由化便利化的要求，近年来，税务部门和外汇管理部门推出了一系列便民措施，通过加强部门间信息共享，实现了服务贸易等项目对外支付税务备案“全天候”“无纸化”“零接触”“跨区域”办理，为适应经济社会数字化转型和疫情防控常态化下“非接触式”办税进行了探索实践。

为实现《意见》提出的“线下服务无死角、线上服务不打烊、定制服务广覆盖”的税费服务新体系目标，不断拓展“非接触式”“不见面”办税缴费服务，持续压减纳税缴费次数和时间，持续深化拓展税收共治格局，国家税务总局与国家外汇管理局共同起草《公告》，为备案人提供线上、线下多种可选的备案方式，并进一步简化备案流程，减少备案次数，切实便利备案人。

二、《公告》推出的便利化措施有哪些？

《公告》关于对外支付税务备案相关便利化措施如下：一是多次支付仅需一次备案。同一笔合同需要多次对外支付的，由原来的每次支付均需备案改为仅需在首次付汇前办理备案，减少了备案次数。二是扩大免于备案范围。将财政预算内的机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务纳入到无需办理备案的情形，同时对外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资的，取消税务备案的要求，相应废止《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号发布，国家税务总局公告2018年第31号修改，以下简称40号公告)第一条第二款“外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资单笔5万美元以上的，应按照本规定进行税务备案”。三是拓展网上办理渠道。《公告》明确对外支付税务备案网上办理渠道和流程，备案人可自主选择线上办理，无需再到办税服务厅办理。四是满足备案人多样化办税需求。在推行税务备案网上办理方式同时，保留了传统的纸质备案渠道，备案人可结合自身需要自主选择备案方式。

三、就同一笔合同需要多次对外支付的，在《公告》施行前后如何衔接？

《公告》施行前已经办理了对外支付税务备案，在《公告》施行后，就同一笔合同需要继续对外支付的，适用《公告》第一条“同一笔合同需要多次对外支付的，仅需在首次付汇前办理税务备案”的规定，即在《公告》施行后，就同一笔合同需要继续对外支付的，无需再重复办理税务备案。

四、如何理解《公告》第一条“首次付汇”含义？

《公告》不改变40号公告规定的备案金额标准，即未超过等值5万美元的单笔对外支付无需进行税务备案。基于同一合同需要多次对外支付的，仅需在单笔支付首次超过等值5万美元时进行税务备案。

五、《公告》第二条第二款“财政预算内机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务”具体指什么？

“非贸易非经营性付汇业务”是指《财政部关于非贸易非经营性用汇管理问题的通知》(财预〔2012〕410号)第五条列明的情形，即：驻外机构用汇、出国用汇、留学生用汇、外国专家用汇、国际组织会费用汇、救助与捐赠用汇、对外宣传用汇、股金与基金用汇、援外用汇、境外朝觐用汇及部门预算中确定的其他用汇项目。

六、增加网上办理渠道后，对外支付税务备案的办理流程有什么变化？

备案人选择网上办理对外支付税务备案的，可登录本省、自治区、直辖市和计划单列市电子税务局，完整、如实填写《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(以下简称《备案表》)、提交备案资料，并记录系统自动生成的《备案表》编号和验证码，按照外汇管理相关规定到银行办理付汇业务。

备案人选择在办税服务厅办理对外支付税务备案的，可在各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局官方网站下载打印或在主管税务机关办税服务厅领取《备案表》并填报相关信息。办理完毕后，备案人需要妥善保存税务机关反馈的《备案表》编号和验证码，并按照外汇管理相关规定到银行办理付汇手续。

七、在完成税务备案后，若发现《备案表》填写有误或备案项目发生变化应如何处理？

在尚未发生对外支付时，备案人可选择在办税服务厅或电子税务局修改或作废《备案表》;如已发生过对外支付，则不能将《备案表》作废，仅可对《备案表》进行修改。

八、如何在异地办理对外支付税务备案及付汇业务？

备案人可随时登录本省、自治区、直辖市和计划单列市电子税务局在线办理备案。备案人填写《备案表》时，可按需要选择全国范围内的付汇银行。备案人完成备案后，即可凭《备案表》编号和验证码，按照外汇管理相关规定，到银行办理付汇业务。

企业一次备案便可多次付汇

最近，笔者接到了纳税人关于一次备案、多次付汇事项的咨询。原来，前不久，国家税务总局、国家外汇管理局联合发布的《关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的补充公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2021年第19号,以下简称“19号公告”)明确规定，境内机构和个人(下称“备案人”)对同一笔合同需要多次对外支付(即“一次备案、多次付汇”)的，仅需在首次付汇前办理税务备案。那么，备案人在处理一次备案、多次付汇的事项时，究竟需要关注哪些问题呢?

关注点1：如何理解“同一笔合同需要多次对外支付”?

根据我国民法通则的规定，合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。一般来说，合同大都会规定有效期限。19号公告所说的“同一笔合同需要多次对外支付”，应当理解为支付方在同一笔合同约定的有效期内，多次对外支付款项的行为。

也就是说，备案人多次对外支付的行为需要基于同一笔合同约定的事项，如果合同明确了有效期限，多次支付的行为还应发生在合同有效期内。需要提醒的是，国家税务总局对19号公告的解读，明确了一次备案、多次付汇的政策衔接问题。19号公告施行前，备案人已经办理了对外支付税务备案，在19号公告施行后就同一笔合同需要继续对外支付的，无须再重复办理税务备案。

举例来说，2020年1月，甲国A学院与中国B学院签订了中外合作办学项目费用支付合同，有效期为7年。合同约定，B学院每年将收取的学费按照规定比例汇入A学院指定的境外账户。此时，B学院每年向A学院支付的行为，就属于同一笔合同下的多次对外支付。

但是，如果A学院持有B学院30%的股权，B学院每年通过董事会决议(合同或协议)，按照30%的持股比例将上一年度的股息、红利分配给A学院，并按规定汇入A学院指定的境外银行账户，情况就有所不同了。由于B学院每年向A学院支付股息、红利时均需要重新通过董事会决议(合同或协议)，以确定对A学院的支付金额，因此，B学院每年向A学院支付股息、红利不属于“同一笔合同需要多次对外支付”情形，B学院每年都应就该事项办理税务备案。

关注点2：如何把握“首次付汇前办理税务备案”?

根据19号公告，同一合同需要多次对外支付的，仅需在首次付汇前办理税务备案。那么，备案人何时需要“首次付汇”呢?

根据国家税务总局对19号公告的解读，19号公告并未改变《国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》(国家税务总局 国家外汇管理局公告2013年第40号，以下简称“40号公告”)规定的备案金额标准。40号公告第一条明确规定，备案人单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元)的符合条件的外汇资金，应向所在地主管税务机关办理税务备案。结合19号公告的规定，未超过等值5万美元的单笔对外支付无须进行税务备案，基于同一合同需要多次对外支付的，仅需在单笔支付首次超过等值5万美元时办理税务备案。

接上例，2020年7月，中国B学院向甲国A学院第一次支付人民币10万元，按当时汇率折算未超过5万美元。尽管这是B学院首次向A学院支付学费，但由于单笔支付金额未超过5万美元，因此B学院无须办理税务备案。2021年7月，B学院向A学院支付人民币50万元，按当时汇率折算已超过5万美元。此时，B学院需要根据政策规定，在对外支付前到主管税务机关办理税务备案。假设2022年7月，B学院向A学院支付人民币200万元，由于B学院的支付项目符合“一次备案、多次付汇”的规定，且在首次付汇前已经办理了税务备案，因此该笔对外支付无须再次办理税务备案。

关注点3：“备案项目”发生变化如何处理?

对于一次备案、多次付汇的事项，备案人完成备案后，备案项目发生了变化，应当如何处理呢?

根据国家税务总局对19号公告的解读，备案人在完成税务备案后，若发现《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(以下简称《备案表》)填写有误或备案项目发生变化，在尚未发生对外支付时，备案人可选择在办税服务厅或电子税务局修改或作废《备案表》，修改税务备案信息之后，到银行办理服务贸易对外支付。如果备案人已经完成了对外支付，不能将《备案表》作废，仅可对《备案表》进行修改。

接上例，2021年7月，中国B学院就其向甲国A学院支付的50万元办理了税务备案，但款项尚未支付。因汇率变动，8月B学院实际应支付的金额为48万元。此时，B学院可以选择在办税服务厅或电子税务局修改《备案表》中的相关信息;B学院也可以选择作废《备案表》，重新办理税务备案。

需要提醒的是，虽然19号公告废止了40号公告关于“主管税务机关应自收到《备案表》后15个工作日内，对备案人提交的《备案表》及所附资料进行审查”的规定，但是，税务机关仍将按照分类分级风险管理方式，管理备案人的对外支付事项。如果经审查发现，对外支付项目未按规定缴纳税款，或者未合规享受减免税待遇，纳税人或扣缴义务人(备案人)将面临滞纳金和罚款。笔者建议纳税人和扣缴义务人(备案人)，在享受税收便利化的同时，持续关注对外支付项目的税务合规性要求，并留存相关资料备查。

来源：中国税务报 作者：王开智 王雪 谷家彬 (作者单位：国家税务总局菏泽市牡丹区税务局)